

HOMICÍDIO II

O estudo prossegue com a análise do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, especificamente em seu § 2º, considerado o ponto mais relevante da matéria. Esse dispositivo apresenta as hipóteses de homicídio qualificado, constantes dos incisos I a IX, que devem ser conhecidas em detalhe, uma vez que constituem tema frequente em provas.

A qualificadora é uma circunstância que eleva o patamar da pena. Enquanto no homicídio simples a reclusão varia de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado a pena é de 12 a 30 anos. Diferentemente da causa de aumento de pena, que acrescenta uma fração sobre a pena-base – como ocorre no § 4º do artigo 121 –, a qualificadora altera diretamente a faixa de pena aplicável, tornando-a mais gravosa.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo fútil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

O inciso VI, que anteriormente previa o feminicídio como qualificadora, foi revogado pela Lei n. 14.994/2024. A partir de sua entrada em vigor, em 10 de outubro de 2024, o feminicídio passou a ser tipificado como crime autônomo no artigo 121-A do Código Penal, com pena de reclusão de 20 a 40 anos. É relevante observar que, em provas anteriores à alteração legislativa, o feminicídio ainda aparece como hipótese de homicídio qualificado, mas atualmente deve ser tratado como tipo penal independente.

Além disso, o § 2º contempla a qualificadora denominada homicídio funcional, que ocorre quando o crime é cometido contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, abrangendo, respectivamente, integrantes das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública.

O homicídio cometido contra policial, integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em razão dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em virtude dessa condição, constitui hipótese de homicídio qualificado.

Também configura qualificadora o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Nesse contexto, a definição sobre o que é considerado arma de uso permitido, restrito ou proibido depende de decreto presidencial. Como exemplo, o revólver calibre.32 é classificado como de uso permitido, enquanto o fuzil calibre.50 é considerado de uso restrito. Já as armas de uso proibido incluem aquelas de efeito químico ou biológico, bem como armas dissimuladas em objetos aparentemente inofensivos, como um gesso ou um guarda-chuva adaptado para disparar projéteis. Ressalte-se que o uso de arma de fogo de uso permitido ou de arma branca não qualifica o homicídio, tampouco gera aumento de pena.



Outra hipótese de homicídio qualificado ocorre quando o crime é praticado contra menores de 14 anos, previsão incluída pela Lei Henri Borel.

X. nas dependências de instituição de ensino: (Incluído pela Lei n. 15.159, de 2025)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Além disso, em 2025, foi acrescentada mais uma qualificadora: o homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino. Essa alteração foi estabelecida pela Lei n. 15.159/2025, que entrou em vigor em 4 de julho de 2025. Por se tratar de *novatio legis in pejus*, a aplicação somente é possível para fatos ocorridos a partir de sua vigência. A pena, assim como nas demais hipóteses de homicídio qualificado, é de reclusão de 12 a 30 anos.

O QUE SÃO CRIMES HEDIONDOS?

São aqueles que causam repulsa (maior reprovação) da sociedade.

No tocante à classificação, parte dessas condutas configura crime hediondo. Crimes hediondos são aqueles que provocam maior repulsa social, por sua gravidade e crueldade, gerando intensa reprovação e sentimento de indignação na sociedade. Diferentemente de delitos como o furto, que embora reprováveis não despertam a mesma comoção, os crimes hediondos são considerados de extrema gravidade.

QUAIS SÃO OS CRIMES HEDIONDOS?

O Direito Penal adotou o sistema legal na definição dos crimes hediondos. Portanto, serão hediondos todos os crimes que sejam assim definidos pela Lei n. 8.072/90.

A definição do que é considerado crime hediondo não decorre da percepção social, mas de previsão legal estabelecida pelo legislador, por meio do Congresso Nacional.

A definição do que é crime hediondo cabe exclusivamente à lei. Não é possível que o juiz, no caso concreto, considere um crime hediondo apenas por entender que se trata de conduta altamente reprovável. Somente serão considerados hediondos os crimes expressamente previstos na Lei n. 8.072 de 1990.

QUAIS CRIMES DE HOMICÍDIO SÃO CONSIDERADOS HEDIONDOS?

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes (...) consumados ou tentados:

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX);

Todas as formas de homicídio qualificado configuram crime hediondo.

O homicídio simples, em regra, não é considerado hediondo. Contudo, há exceção prevista no § 6º do artigo 121, que trata do homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por apenas um agente. Nessa hipótese, embora se trate de homicídio simples com causa de aumento de pena, também é classificado como hediondo.

É POSSÍVEL O HOMICÍDIO SER SIMULTANEAMENTE PRIVILEGIADO E QUALIFICADO?



10m

1º corrente) Não. Não é possível o homicídio híbrido.

2º corrente) É possível o homicídio híbrido (privilegiado-qualificado), desde que a qualificadora seja de natureza objetiva.

QUAIS SÃO AS QUALIFICADORAS DE NATUREZA OBJETIVA?

As hipóteses de homicídio privilegiado decorrem de relevante valor social, relevante valor moral ou do domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, todas de natureza subjetiva, pois vinculadas à motivação do crime. Quando a qualificadora for de natureza objetiva – ou seja, relacionada aos meios e modos de execução, e não aos motivos –, admite-se a coexistência das duas circunstâncias.

Quando a qualificadora for objetiva, admite-se a sua junção com a privilegiadora, que sempre terá natureza subjetiva. Isso ocorre porque a qualificadora objetiva não se relaciona à motivação do crime. Por outro lado, quando a qualificadora for subjetiva e estiver vinculada à motivação, há incompatibilidade, impossibilitando a cumulação.

Encontra-se um exemplo disso no inciso I do § 2º do artigo 121, que prevê a qualificadora por motivo torpe. Trata-se de circunstância subjetiva, pois se refere à motivação do agente. Assim, não é possível coexistir uma privilegiadora – fundada em relevante valor moral ou social – com essa qualificadora, uma vez que seria contraditório reconhecer, simultaneamente, uma motivação nobre e uma motivação torpe.

Entre as qualificadoras subjetivas estão, além do motivo torpe, o motivo fútil. Nessas hipóteses, não há compatibilidade com as privilegiadoras.

Já as qualificadoras previstas no inciso III, como emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, ou cruel de que possa resultar perigo comum, são

qualificadoras de meio, portanto objetivas. Elas não se relacionam à motivação, mas ao modo de execução do crime. Nesses casos, admite-se a coexistência com as privilegiadoras.

Por exemplo, se o agente, para vingar sua filha estuprada, utiliza explosivos para matar o agressor, estará diante de um homicídio qualificado pelo meio utilizado (explosivo), com pena de 12 a 30 anos. Contudo, poderá ser reconhecida a privilegiadora do relevante valor moral, permitindo a redução da pena de um sexto a um terço.

No inciso IV, as hipóteses de emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima são objetivas. Entretanto, a traição, também prevista no inciso IV, é compreendida como subjetiva, por envolver motivação de trair, razão pela qual não pode ser cumulada com privilegiadoras.

O inciso V, referente à execução para assegurar a prática, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, é subjetivo, pois se vincula à motivação do agente, o que inviabiliza a coexistência com privilegiadoras.

O inciso VII, referente ao homicídio funcional contra autoridades ou agentes previstos nos artigos 142 e 144 da Constituição, também é subjetivo, uma vez que a motivação é a condição da vítima, razão pela qual não admite a cumulação com as privilegiadoras previstas no § 1º do artigo 121.

Assim, o chamado homicídio híbrido – privilegiado e qualificado ao mesmo tempo – somente será possível quando a qualificadora for de natureza objetiva.

O inciso VIII configura qualificadora objetiva. Exemplo disso ocorre quando o agente mata um estuprador utilizando arma de fogo de uso restrito. Nesse caso, podem coexistir duas circunstâncias: a privilegiadora, em razão do relevante valor social, e a qualificadora, pelo meio utilizado, que é objetivo.

Da mesma forma, o homicídio contra menor de 14 anos constitui qualificadora objetiva. A motivação do crime não decorre do fato de a vítima ser menor de 14 anos, mas de outra circunstância. Assim, ainda que a vítima tenha essa idade, é possível a coexistência com a privilegiadora, embora seja rara a ocorrência. Por exemplo, diante de uma injusta provocação de um adolescente de 13 anos, se o agente, sob domínio de violenta emoção, reagir e causar-lhe a morte, responderá por homicídio qualificado contra menor de 14 anos, mas poderá obter a redução da pena prevista no § 1º do artigo 121.

Portanto, as qualificadoras objetivas são as previstas nos incisos III, IV (exceto a traição), VIII e IX. Nessas hipóteses, é admitida a configuração do chamado homicídio híbrido, que é simultaneamente privilegiado e qualificado.

A doutrina apresenta duas correntes sobre o tema. A primeira sustenta a impossibilidade de coexistência entre qualificadora e privilegiadora. A segunda, majoritária e adotada em provas, admite o homicídio híbrido, desde que a qualificadora seja objetiva.



15m



DIRETO DO CONCURSO

- 01.** (CESPE/CEBRASPE/PC PE/DELEGADO DE POLÍCIA/2024/Q3180355) De acordo com o que prevê o Código Penal (CP) acerca dos crimes contra a pessoa, caracteriza, obrigatoriamente, uma qualificadora do crime de homicídio o seu cometimento
- a) contra vítima menor de 14 anos, apenas quando praticado na modalidade culposa.
 - b) por motivo de vingança.
 - c) contra a mulher, apenas no caso de menosprezo ou discriminação em razão do seu gênero.
 - d) com emprego de arma de fogo de uso restrito.
 - e) contra primo de policial civil, em razão da função exercida.



- a) Nesse caso, é necessário que a modalidade seja dolosa, pois não existe homicídio culposos qualificado.
- b) A vingança, por si só, não é qualificadora. Dependendo das circunstâncias, pode configurar homicídio privilegiado, se associada a relevante valor moral, ou ainda homicídio simples, caso não haja elementos que justifiquem a redução de pena. A vingança pode configurar homicídio qualificado, desde que praticada por motivo torpe. Contudo, nem sempre caracteriza qualificadora, podendo enquadrar-se como homicídio privilegiado, simples ou qualificado, a depender das circunstâncias. Portanto, não se pode afirmar categoricamente que a vingança seja qualificadora.
- c) No que se refere ao feminicídio, previsto no artigo 121-A do Código Penal, este ocorre quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo menosprezo, discriminação ou violência doméstica e familiar. Assim, não se limita apenas ao menosprezo ou à discriminação, exigindo também o contexto de violência doméstica ou familiar.
- d) O homicídio cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito constitui qualificadora, conforme previsão legal.
- e) O homicídio contra primo de policial civil em razão da função exercida não se enquadra como qualificadora, uma vez que o primo é parente consanguíneo de quarto grau, não abrangido pelo inciso VII do § 2º do artigo 121.

-
- 02.** (INSTITUTO AOCP/PC GO/AGENTE DE POLÍCIA/2022/Q2648147) É considerado qualificado o homicídio
- a) se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade.

- b) se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.
- c) se o crime for praticado contra menor de 14 (quatorze) anos.
- d) se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima.
- e) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou, por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela.



- a) A hipótese citada não está prevista como qualificadora.
- b) O homicídio praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio configura causa de aumento de pena, prevista no § 6º do artigo 121, mas não qualificadora.
- c) O homicídio contra menor de 14 anos é qualificadora expressa.
- d) A prática do crime na presença física ou virtual de descendente, ou ascendente da vítima constitui causa de aumento de pena no feminicídio, não qualificadora do homicídio em geral. O homicídio cometido por ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem detenha autoridade sobre ela, caracteriza causa de aumento de pena no homicídio contra menor de 14 anos, não sendo qualificadora autônoma.
- e) O homicídio contra o pai (parricídio) ou contra a mãe (matricídio) não configura, por si só, qualificadora. Da mesma forma, matar o filho somente será qualificadora se este tiver menos de 14 anos. Assim, por exemplo, a morte de um filho de 16 anos não será necessariamente um homicídio qualificado.

03. (CESPE/CEBRASPE/DPE-AC/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA/2024) No que se refere aos crimes contra a pessoa, julgue os itens a seguir.

I – O crime de homicídio é privilegiado se praticado sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

II – É qualificadora do crime de homicídio a circunstância de ele ter sido praticado por milícia privada a pretexto de prestação de serviços de segurança. III Incide causa de aumento de pena sobre o crime de feminicídio no caso de ele ser praticado contra gestante ou na presença virtual de ascendente da vítima.

III – Não há óbice ao reconhecimento da qualificadora da emboscada no caso de homicídio privilegiado.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – A lei exige que seja praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Portanto, não basta a mera influência nem qualquer ato injusto, sendo necessária a imediatidade da reação.

II – Essa hipótese não configura qualificadora, mas sim causa de aumento de pena prevista no § 6º do artigo 121 do Código Penal.

III – Previsão no artigo 121-A do Código Penal.

IV – Tal hipótese é admissível, uma vez que a emboscada, prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121, é qualificadora de natureza objetiva, compatível com as privilegiadoras de natureza subjetiva.

Ressalte-se que o estudo das qualificadoras do homicídio é fundamental, pois, embora seja necessário conhecer também as causas de aumento de pena e as hipóteses privilegiadoras, as qualificadoras são o ponto mais cobrado em provas. Dessa forma, torna-se imprescindível compreender cada uma delas de forma detalhada.



25m

GABARITO

- 01. d**
- 02. c**
- 03. d**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
